

1500636-14.2021.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... o acusado confessou a prática do tráfico de drogas no local. Afirmaram, ainda, que o menor em companhia do réu Gustavo, também confirmou o ato infracional de tráfico de drogas.

Em que pese a versão do réu, a prova coligida é firme e segura a evidenciar a prática do tráfico de drogas pelo acusado em conluio como o adolescente.

Ora, a versão apresentada pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500636-14.2021.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2066027/2021 - DEL.SEC.BOTUCATU, 16655095 - DEL.SEC.BOTUCATU, 266/21/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2066027 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2066027 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 266/21/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

GUSTAVO HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi preso em flagrante

delito, denunciado e viu-se processado como incurso nos artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 40, inciso VI (visar a atingir adolescente), ambos da Lei nº 11.343/06, bem como com o artigo 29, "caput", do Código Penal, porque no dia 08 de março de 2021, por volta das 17h20min, na Travessa Augusto Galvano, nº 418, Vila Antártica, nesta cidade e comarca de Botucatu-SP, previamente ajustado, agindo em concurso e com unidade de desígnios, juntamente com o adolescente R.H.P., envolvendo-o e visando atingi-lo, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiras pessoas, 18 porções de maconha, individualmente embaladas e prontas para a venda, com peso líquido de 33,01g, e outras 04 porções de cocaína na forma de 'crack', com peso líquido de 0,87g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudos de constatação provisória (fls. 16/21, 22/27, 77/82 e 83/88) e laudos de exame químico-toxicológico (fls. 136/138 e 139/141) juntados aos autos.

É dos autos que a GCM efetuava patrulhamento pelo local dos fatos, momento em que avistaram o denunciado Gustavo em companhia do menor R.H.P., sendo que ao avistarem a viatura empreenderam fuga. Diante de fundada suspeita os guardas municipais realizaram breve acompanhamento para realizar a abordagem de ambos.

Ato contínuo, realizada a abordagem de ambos, logrando êxito em localizar, na bermuda de Gustavo, a quantia de R\$ 33,00 e 18 porções de maconha. Com o adolescente encontraram 04 porções de "crack". Indagados, ambos confessaram a traficância.

O auto de prisão em flagrante foi distribuído e foi proferida decisão convertendo a prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva (fls. 68/70).

O relatório final foi apresentado em 29/03/2021 (fls. 142/143).

A denúncia foi oferecida em 30/03/2021 (fls. 147/151).

O réu foi notificado em 10/05/2021 (fls. 163).

A defesa do acusado apresentou resposta à acusação (fls. 183/188).

A denúncia foi recebida em 21/07/2021 (fls. 195/197).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado (mídia fls. 233).

O MP apresentou alegações finais escritas requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 255/267).

A defesa apresentou alegações finais escritas requerendo a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o artigo 28 da referida lei; subsidiariamente pugnou pela aplicação do tráfico privilegiado nos termos do artigo 33, §4º da lei de drogas; pleiteou, ainda, o direito do réu responder em liberdade, a aplicação do instituto da detração penal do artigo 387, §2º do CPP e caso não seja aplicada a detração a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que visa apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o crime de tráfico de drogas

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do delito restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01/03); o boletim de ocorrência (fls. 10/12); o auto de exibição e apreensão (fls. 13/14); o laudo de constatação (fls. 16/27, 83/88); o laudo de exame químico toxicológico (fls. 136/138, 139/41); o relatório (fls. 142/143); o depoimento das testemunhas; e a versão do acusado.

Interrogado em juízo, o réu Gustavo Henrique Lima De Oliveira confessou parcialmente os fatos afirmando que realmente estava vendendo a droga, que vendia a parte do traficante e sua parte usava, pois é dependente de maconha. Aduziu que não conhece o menor, nunca o tendo visto. Informou que o menor não foi localizado em sua companhia. Estava sozinho no local. Era a primeira vez que estava traficando no local, e não é morador de Botucatu e sim de Londrina, sendo que veio para esta cidade visitar sua genitora e como estava passando necessidade entrou para o tráfico para comprar a droga para usar e acabou sendo preso.

O Guarda Civil Municipal Felipe Alexandre Montanheiro Barbosa, relatou que realizava patrulhamento pelo local dos fatos, momento em que avistaram o acusado e o adolescente Ryan que ao visualizarem a viatura empreenderam fuga. Diante disso, realizaram breve acompanhamento e efetuaram abordagem. Realizada a abordagem localizaram com o acusado, no bolso de sua bermuda, a quantia de R\$ 33,00 e 18 porções de maconha. Indagado, o acusado confessou a traficância e afirmou que o dinheiro era proveniente do tráfico. Relatou, ainda, que o adolescente confessou a traficância juntamente com o acusado.

O Guarda Civil Municipal Diogo Tomazela relatou que estavam em patrulhamento de rotina no local dos fatos quando o indivíduo avistou a viatura se aproximando e empreendeu fuga. Diante da fundada suspeita, feito breve acompanhamento fizeram a abordagem. Em busca pessoal foi encontrado 18 porções de maconha e a quantia de R\$ 33,00. Indagado, o acusado confessou a traficância no local. Informou, ainda, que o adolescente apreendido juntamente com o acusado também confessou a traficância. Afirmou que o acusado e o menor estavam juntos e quando avistaram a viatura ambos empreenderam fuga. No local estavam apenas o acusado e o adolescente.

Como se vê, o acusado Gustavo Henrique confessou parcialmente os fatos, afirmando que de fato efetuava a traficância no local para sustento de seu vício, porém negou conhecer o adolescente apreendido em sua companhia.

Todavia, em que pese a confissão parcial do réu, as provas produzidas são suficientes para uma condenação segura. Vejamos:

Os GCMs Felipe Alexandre e Diogo relataram, em uníssono, que efetuavam patrulhamento pelo local dos fatos, momento em que o acusado e o adolescente avistaram a viatura e empreenderam fuga. Realizada a abordagem de ambos, em revista pessoal com o acusado foram encontradas 18 porções de maconha, bem como a quantia em espécie de R\$ 33,00. Indagado, o acusado confessou a prática do tráfico de drogas no local. Afirmaram, ainda, que o menor em companhia do réu Gustavo, também confirmou o ato infracional de tráfico de drogas.

Em que pese a versão do réu, a prova coligida é firme e segura a evidenciar a prática do tráfico de drogas pelo acusado em conluio como o adolescente.

Ora, a versão apresentada pelo réu possui subterfúgios para inocentar o adolescente, porém não encontra respaldo nos demais elementos de prova colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A versão dos GCMs mostra-se de toda confiável no caso presente, mesmo porque os depoimentos foram firmes, coesos, e nitidamente imparciais.

Não bastasse isso, a quantidade de droga, a quantia em dinheiro, as circunstâncias da prisão, a forma de acondicionamento, tudo isso evidencia o envolvimento do adolescente e do acusado com a traficância.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

“O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663).

Ainda:

“Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido”. (RT 729/542).

Diante da possibilidade da livre convicção motivada, lembremos que em se tratando de delitos clandestinos, a força dos indícios não pode ser desprezada. A respeito, vale anotar:

“PROVA INDICIÁRIA – FORÇA PROBANTE – NO QUE INTERESSA AO DIREITO PROCESSUAL, A FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS É IGUAL À DE QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA – SE O ESPÍRITO HUMANO, NA MAIORIA DAS VEZES, NÃO ATINGE A VERDADE SENÃO POR ARGUMENTOS PROBATÓRIOS INDIRETOS, PARA EVIDENCIAR A CIRCUNSTÂNCIA IGNORADA COM O NEXO DE CAUSALIDADE, OU DE IDENTIDADE ESPECÍFICA, NÃO PODERIA, POIS, SER DESPREZADA, NOS JUÍZOS CRIMINAIS, A PROVA INDICIÁRIA, DÊS QUE CADA VEZ MAIS A INTELIGÊNCIA, A PRUDÊNCIA E A CAUTELA DOS CRIMINOSOS DIFICULTAM A PROVA DIRETA” (RT 728/478).

A coerência dos depoimentos e o bom trabalho feito pelos guardas civis municipais devem ser prestigiados, compreendendo-se sobre a dificuldade cada vez maior na luta diária contra o crime, mormente contra o tráfico de drogas que está acabando com a nossa juventude e com suas famílias.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo, ainda, que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato de o réu trazer consigo drogas, para aqueles fins.

A matéria, aliás, dispensa maiores considerações, sendo hipótese de traficância.

O Juiz de Direito, analisando a questão no contexto, observada a livre convicção motivada, deve decidir segundo sua consciência, buscando o alcance das verdadeiras finalidades das Leis.

Nesse diapasão:

“PERANTE O NOVO DIREITO BRASILEIRO, O JUIZ CRIMINAL É CHAMADO A EXERCER O SEU NOBRE OFÍCIO COM A SUA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA, COM SEU PRÓPRIO RACIOCÍNIO, COM SUA LIVRE CRÍTICA. JÁ NÃO SERÁ UM INTÉRPRETE ESCOLÁSTICO DA LEI, UM APLICADOR DE JUSTIÇA TARIFADA, UM ÓRGÃO AUTOMÁTICO DE FÓRMULAS SACRAMENTAIS, MAS UMA CONSCIÊNCIA LEVRE A REGULAR DESTINOS HUMANOS” (TACRIM-SP - Rel. VALENTIN SILVA - RT 501/307).

Não bastasse, o laudo de fls. 136/138 e 139/141 indicou a apreensão de cocaína em forma de "crack" e Cannabis Sativa L "maconha".

Conjunto probatório fortíssimo, não fica margem alguma para a desclassificação do tipo penal para a figura do artigo 28 da nova lei.

Por fim, anoto que o fato do acusado ser usuário de drogas não afasta a configuração do delito de tráfico, pois, como é cediço, é comum que os usuários pratiquem o tráfico a fim de sustentar o seu vício.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, o réu, juntamente com o adolescente Ryan, trazia consigo drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11.343/06, e artigo 29, "caput", do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Atento ao que estabelecem o artigo 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, os motivos, as circunstâncias, a culpabilidade de elevada intensidade decorrente da grande quantidade e potencialidade dos entorpecentes (18 porções de maconha, individualmente embaladas e prontas para a venda, com peso líquido de 33,01g, e outras 04 porções de cocaína na forma de 'crack', com peso líquido de 0,87g), quantidade essa suficiente para razoável disseminação na sociedade, tudo a atingir a juventude, outra solução não se mostra razoável a não ser a elevação da pena-base acima do mínimo legal. Fixo-a, pois, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com o valor diário fixado no mínimo legal previsto na lei especial.

Reduzo a pena ao mínimo legal tendo em vista a atenuante da menoridade relativa, perfazendo-se 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor menor.

Aumento a pena de 1/6, tendo em vista a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 (envolvimento de adolescente), fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com o valor diário fixado no mínimo legal previsto na lei especial.

Não se vislumbram agravantes, bem como causas de diminuição de pena.

O réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, pois a quantidade de entorpecentes, demonstra o grau de envolvimento com o tráfico e que não se trata de "marinheiro de primeira viagem". Assim, o réu não pode ser tratado igual aos traficantes neófitos, que tem ao seu favor a causa de diminuição de pena acima mencionada. Entender de forma contrária seria no mínimo ferir o princípio da isonomia, e dar um tratamento benéfico àqueles que traficam em larga escala, algo não pretendido pela Lei 11.343/06.

Nos termos do referido dispositivo legal, entendo que o magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente – de um sexto a dois terços – desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as

circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. Na aplicação do preceito o Juiz deve verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. E, na hipótese vertente, repito, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão do réu, não há dúvidas de que se dedicava ao comércio ilícito de entorpecente e, portanto, ostenta periculosidade maior. Assim, inviável a diminuição de pena supramencionada.

Nesse diapasão, cumpre trazer à baila recente acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos sentenciados por este magistrado, assim ementado:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2007; HC 98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC 75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997).

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu.

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.999 - Apelação n. 0006177-49.2014.8.26.0079 3 civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da

Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).

4. Pena mantida conforme fixada na Origem.

5. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ.

6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF.

7. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

8. Improvimento do recurso defensivo. (TJ/SP, Apelação Criminal n. 0006177-49.2014.8.26.0079, 1ª Câmara Criminal Extrordinária, Des. Relator Airton Vieira, julgado em 03 de fevereiro de 2016, grifei).

A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº. 11.464/2007.

Por tais fundamentos, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor menor.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR GUSTAVO HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor menor, por infração ao artigo 33 "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11.343/06, e artigo 29, "caput", do Código Penal.

Decreto o perdimento do numerário apreendido (fls. 13/14), na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculado à prática do comércio ilícito, não havendo qualquer prova em contrário. Oportunamente, expeça-se o necessário.

O réu, se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na unidade prisional em que ele se encontra.

Em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque o sentenciado, por ser primário, não cumpriu 2/5 da pena, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Anoto a recente decisão prolatada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar recurso de sentença proferida por este magistrado:

"Incêndio qualificado - Confissão judicial - intenção de causar incêndio bem comprovada - Fogo em casa habitada, com exposição dos vizinhos e demais moradias a perigo - Palavras da vítima e policiais - Responsabilidade comprovada - Dolo caracterizado - Condenação mantida;

Incêndio qualificado - Progressão de regime - Aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal - Benefício exige o cumprimento de condições objetivas e subjetivas - Questão a ser aferida pelo juízo das execuções - Exegese do art. 66, inciso III, "c", da Lei nº 7.210/84 - Recurso improvido". (Apelação criminal n. 3004354-23.2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Des. Relator Alexandre Almeida, julgado em 27 de abril de 2016).

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo, conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Transitada esta em julgado, lancem o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Botucatu, 13 de janeiro de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA